

**Nr. 223 Das Reichsbankdirektorium an den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.
29. September 1933**

R 43 I/1301, Bl. 124–132 Abschrift in Durchschrift

Beginn:

Beginn:

[Entschuldung der Erbhöfe]

Sehr geehrter Herr Reichsminister!

Im Verfolg der verschiedenen Besprechungen über den Entwurf des Entschuldungsgesetzes für Erbhöfe ist uns heute die vorgestern abend in einem kleinen Ausschuß, zu dem Vertreter der Reichsbank nicht zugezogen worden waren, gefertigte neue Fassung zugegangen¹⁾). Wir begrüßen mit Dank die darin bestätigte Absicht, den von verschiedenen Seiten in der gestrigen Chefbesprechung vorgetragenen Bedenken gerecht zu werden. Allein das Ergebnis dieses Versuchs zeigt uns doch, daß die Schwierigkeiten der Herstellung eines Ausgleichs zwischen den widerstrebenden Gesichtspunkten noch recht groß sind.

Wir brauchen nicht zu wiederholen, daß wir der Absicht, einen lebensfähigen, leistungskräftigen, schuldenfreien Bauernstand zu schaffen, mit größter Sympathie gegenüberstehen und die Erreichung dieses Zieles gerade im Interesse einer weiteren Gesundung des gesamten deutschen Staats- und Wirtschaftslebens auch unsererseits mit allen Mitteln fördern wollen. Wir können aber nicht umhin, unsere Bedenken gegenüber dem Entwurf, die auch durch die jetzt vorliegende Fassung nicht zerstreut sind, noch einmal mit aller Eindringlichkeit vorzutragen.

Das Ziel, das sich der Entwurf gesteckt hat, rechtfertigt gewiß einen starken Appell an das Solidaritätsgefühl der Glieder des Bauernstandes. Wir hegen aber Zweifel, ob die den Gedanken einer Volks- und Schicksalsgemeinschaft entommene gleichmäßige Belastung sämtlicher Höfe, die die Höhe der bisherigen Verschuldung und Zinslasten unberücksichtigt läßt, von dem einzelnen Bauern anerkannt und als berechtigt empfunden wird. Eine unterschiedliche, der bisherigen Verschuldung in gewissem tragbarem Umfang Rechnung tragende Bemessung der Belastung scheint uns unumgänglich zu sein. Die den schuldenfreien oder geringer verschuldeten Besitzern in Aussicht gestellten Siedlungsscheine wird der Bauer nicht als Ausgleich ansehen, zumal sie nicht übertragbar sein sollen²⁾). Der Einwand, daß die Höhe der Verschuldung des einzelnen Hofes mehr Schicksal

-
- 1) Zur ursprünglichen Fassung des Entwurfs und zur Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 217, P. 2 und 3, dort auch Anm. 2. – Ein Exemplar der in den obenerwähnten Besprechungen (Aufzeichnungen dazu nicht ermittelt) erarbeiteten Neufassung vom 29. 9. befindet sich in R 53/26, Bl. 24–35. Diese unterscheidet sich von der ursprünglichen Fassung – abgesehen von einigen textlichen Präzisierungen – u. a. dadurch, daß 1. die Verantwortlichkeit für die Durchführung des Gesetzes nicht (wie ursprünglich vorgesehen) allein dem REM, sondern auch dem RFM übertragen werden sollte, 2. die Anmeldung aller Schulden und Lasten durch die Inhaber landwirtschaftlicher Grundstücke sowie die Anmeldung aller entspr. Forderungen durch die Gläubiger nicht (wie ursprünglich vorgesehen) bei den Landesbauernführern bis 1. 1. 34, sondern bei den Amtsgerichten bis 1. 12. 33 erfolgen sollte.
- 2) Betont kritisch äußerte sich in diesem Zusammenhang auch der bekannte Agrar- und Siedlungswissenschaftler Sering in einer dem PrJM am 1. 2. 34 zugesandten Denkschrift über „Erbhofrecht und Entschuldung“: „Zutiefst widerstrebt dem sittlichen Empfinden der deutschen Bauernschaft die Tatsache, daß der Plan dazu zwingen würde, für wildfremde Standesgenossen mit Summen einzutreten, deren unversehrter Besitz ihr in einer sehr großen Zahl von Fällen die unerträgliche Enterbung der eigenen Kinder ersparen würde. Diese Härte wird zwar durch die Siedlungsscheine gemildert, die den nicht oder gering Verschuldeten für ihre Entschuldungsbeiträge zustehen sollen, aber nur zugunsten derjenigen Miterben des Hofannehmers, die sich der Landwirtschaft gewidmet haben, und nur unter der Voraussetzung, daß sich das nötige Siedlungsland beschaffen läßt.“ Sering trat abschließend für eine auf den Grundsätzen des „Gesetzes zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse“ vom 1. 6. 33 (vgl. Anm. 5) aufbauende Entschuldung der Erbhöfe ein, die allerdings durch folgende Maßnahmen verstärkt werden müsse: 1.

als Schuld des Bauern sei³⁾), trifft ja tatsächlich nur in Ausnahmefällen zu. In Wirklichkeit hat der „ehrbare Bauer“, wie ihn das Erbhofgesetz⁴⁾) sich vorstellt, es im Regelfälle durchaus verstanden, sich vor übermäßiger Verschuldung zu bewahren. Diese Bewährung des Leistungsprinzips wird man bei den zu treffenden Maßnahmen nicht unbeachtet lassen dürfen, wenn man nicht weite Kreise des Bauernstandes, und gerade die ehrbarsten, gegen die Absichten der Regierung einnehmen will. Wir bitten zu prüfen, ob nicht das Ziel der Entschuldung auch bei einer gegliederten, vielleicht nach der Höhe und Art der bestehenden Schulden gestaffelten Rente erreicht werden kann. Die jetzt einheitlich auf 1½% festgesetzte Belastung müßte in diesem Falle selbstverständlich für die stärker verschuldeten Betriebe erhöht, für die weniger verschuldeten ermäßigt werden. Da auch nach dem landwirtschaftlichen Schuldenregelungsgesetz vom 1. Juni 1933⁵⁾) den entschuldeten Betrieben im allgemeinen eine höhere Gesamtverzinsung zugemutet wird, dürfte eine mäßige Erhöhung der Rente für einen Teil der Erbhöfe nicht untragbar erscheinen⁶⁾).

absolute Ausschaltung der durch schlechte Wirtschaft in Überschuldung geratenen Erbhöfe, 2. Beschleunigung der Tilgung des Schuldenüberhangs bei den Erbhöfen durch Reichszuschüsse (GStArch. Rep. 84 a/2014, Bl. 327, 362–363). Vgl. auch Haushofer, Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik, Bd. II, S. 208 ff. Die Denkschrift wurde 1934 vom RIM beschlagen. Hierüber Teile eines Schriftwechsels zwischen Frick und Darré (Dezember 1934) in R 43 I/1301, aus denen hervorgeht, daß auf Veranlassung Darrés, der seine große Verärgerung über die Denkschrift und über die z. T. auf ihr basierende Auslandskritik an der Erbhofgesetzgebung deutlich erkennen läßt, vom RIMin. Ermittlungen über die Abstammung Serings (Ergebnis: Serings Mutter sei Volljüdin gewesen) durchgeführt wurden.

3) Sinngemäß so der RK vor dem Kabinett am 26. 9. (Dok. Nr. 217, P. 2 und 3.)

4) Vgl. Anm. 3 und 9 zu Dok. Nr. 217.

5) Vgl. Dok. Nr. 150, P. 2, dort auch Anm. 3 und 9.

6) Erste konkrete Vorschläge zur Lösung dieses Problems unterbreiteten der RWiM und der RFM mit gemeinsamem Schreiben an den REM vom 16. 10. 33, worin sie den „Gedanken einer gleichmäßigen Rentenbelastung aller Erbhöfe ohne Rücksicht auf die bisherige Höhe der Verschuldung“ nachdrücklich ablehnten und weiter ausführten: „In dem Gesetzentwurf ist von einem Einheitswertbetrag der Erbhöfe in Höhe von 20 Milliarden RM ausgegangen. Diese Zahl entspricht dem Einheitswert des Jahres 1928. Nach der letzten Festsetzung des Einheitswertbetrages im Jahre 1931 kommt indes laut Feststellung des [...] Reichsfinanzministers für die Erbhöfe lediglich ein Betrag von schätzungsweise 15 Milliarden RM in Betracht. Ferner betragen nach der Feststellung des Reichsfinanzministers die Schulden der Erbhofbauern zur Zeit insgesamt schätzungsweise 8,4 Milliarden RM und nicht 6 Milliarden RM, die den Berechnungen des Entwurfs zu Grunde liegen. Zwar ist anzunehmen, daß in dem Umschuldungsverfahren eine erhebliche Kürzung der Schulden herbeigeführt werden wird. Auf diese Weise können vielleicht noch 2,4 Milliarden RM [...] der Schulden der Bauern wegfallen.“ Wenn nun bei den folgenden Änderungsvorschlägen „ebenfalls von 6 Milliarden Schulden ausgegangen wird, so muß man sich darüber klar sein, daß später noch mit einer höheren Zahl zu rechnen ist“. *Vorschlag des RWiM:* a) „1% Rente auf den steuerlichen Einheitswert sind von jedem Erbhofbauern, ohne Rücksicht ob und inwieweit er verschuldet ist, zu zahlen; darüber hinaus hat 2% seiner Schuldenlast jeder Bauer, der verschuldet ist, als Sonderrente zu zahlen“; b) „es ist eine einheitliche 4%ige Verzinsung der Schuldverschreibungen statt einer Abstufung der Verzinsung mit 4, 3 und 2% vorzusehen“. Dies würde rechnerisch bedeuten:

„1 % von 15 Milliarden RM	=	150 Millionen RM
2% der Schuldenlast der Erbhöfe von 6 Milliarden RM	=	120 Millionen RM

zus. 270 Millionen RM

Hieraus würden sich decken lassen:

6 Milliarden RM 4%ige Schuldverschreibungen	=	240 Millionen RM
½%ige Tilgung	=	30 Millionen RM

zus. 270 Millionen RM.“

Demgegenüber trete der RFM für eine noch *differenziertere* Regelung ein, einerseits deshalb, weil er das vom RWiM errechnete Aufkommen von 270 Mio RM selbst dann nicht für ausreichend halte, wenn der Schuldenbetrag von 6 Mrd. RM nicht überschritten werden sollte, und andererseits, weil eine Gesamtverschuldung von 8,4 Mrd. RM nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne. Er schlage daher vor: „Alle Erbhöfe werden mit einer Rente belastet in Höhe von 1% von dem am 1. Januar 1933 ermittelten steuerlichen Einheitswert. Die verschuldeten Betriebe zahlen außerdem 3% Zinsen für Schulden, die innerhalb der Mündelsicherheitsgrenze liegen, 2% Zinsen für Schulden, die die Mündelsicherheitsgrenze übersteigen.“ Daraus würde sich unter Zugrundelegung einer Gesamtschuldenlast von 6 Mrd. RM ein Aufkommen von 310 Mio RM, unter Zugrundelegung einer Gesamtschuldenlast von 8,4 Mrd. RM ein Aufkommen von 370 Mio RM ergeben. In beiden Fällen würde der jährliche Bedarf der Rentenbankkreditanstalt für eine 4%ige Verzinsung und ½%ige Tilgung der Schuldverschreibungen ausreichend gedeckt werden können (R 2/13899, Bl. 2–16).

Wir geben ferner zur Erwägung anheim, zur Niedrighaltung der Rente den Tilgungssatz der Schuldverschreibungen herabzusetzen, also deren Tilgungsdauer zu erstrecken, oder aber die Zahlungsdauer der Rente verschieden festzusetzen.

Zu welchen Konsequenzen die vorliegende Regelung u. U. führen kann, bitten wir aus nachfolgendem Beispiel zu entnehmen:

Der Entwurf verlangt mit Recht und mit aller Selbstverständlichkeit, daß jeder über disponible Mittel verfügende Bauer damit die bestehenden Personalschulden bezahlt, womit diese aus dem weiteren Verfahren ausscheiden⁷⁾). Ein solch relativ gut situierter Bauer wird meist ein gering belastetes Gut haben. Heute hätte er sein und seiner Ehefrau Disponibilitäten zur Begleichung seiner schwebenden Verpflichtungen zu verwenden. An dem privatwirtschaftlichen Vorteil der Abbürdung solcher Schulden auf die Rentenbankkreditanstalt würde er also im Gegensatz zu seinem schlechter situierten Berufsgenossen nicht teilhaben, aber die volle Rentenlast müßte er trotzdem tragen. Ein solcher Zustand kann natürlich nicht dadurch abgestellt werden, daß auch der zahlungsfähige Bauer aus seiner Personalverschuldung ohne Zahlung herausgelassen wird. Das würde vom Standpunkt eines gesunden Rechtsempfindens erst recht nicht tragbar sein. Hier kann die Hilfe nur bei einer unterschiedlichen Bemessung der Renten einsetzen.

Der Entwurf vertritt an sich den Grundsatz, die im Rahmen pupillarischer Sicherheit⁸⁾ liegenden Forderungen bevorzugt zu behandeln, beschränkt die Anwendung dieses Prinzips dann jedoch auf Hypotheken, Grundschulden und dergl.; wir dürfen annehmen, daß durch Sicherungshypotheken geschützte Kredite hier einbegriffen sind. Es scheint aber unumgänglich, den erwähnten Grundsatz ferner zur Geltung zu bringen gegenüber den durch Sicherungshypotheken auf Grundstücken Dritter, gute Pfänder der verschiedensten Art, Bürgschaften oder Avale (einschließlich Wechselunterschriften) gesicherten, ja selbst, wie im obigen Beispiel, gegenüber den durch eine unzweifelhafte Bonität des Schuldners gewährleisteten Forderungen. Unseres Erachtens kann es insbesondere dem Gläubiger einer durch liquide Werte oder die Unterschrift eines solventen Dritten gesicherten Forderung im antimarxistischen Rechtsstaat keinesfalls zugemutet werden, sich in der vorgesehenen Weise abfinden zu lassen, zumal dann, wenn sein Unterpfand nicht einmal Zubehör des Erbhofes ist. Wir vermögen auch nicht zu erkennen, inwiefern eine gerechte Lösung dieses Punktes die Durchführung des Gesetzes irgendwie stören könnte.

Was die Träger des sogenannten organisierten landwirtschaftlichen Realkredits⁹⁾ anbelangt, so war bis zum 30. September 1934 das erforderliche Zinsaufkommen gesichert, und für die Zeit vom 1. Oktober 1934 ab sah § 89 des Schuldenregelungsgesetzes vom 1. Juni 1933 vor¹⁰⁾, daß gegebenenfalls

„die Aufbringung des Unterschiedes zwischen dem Zinssatz der Schuldverschreibung und dem Zinssatz der Deckungswerte durch besondere Vorschriften zu Lasten des Reichs vor dem 1. Oktober 1934 geordnet werden“

soll.

Ein Notleidendwerden des Zinsendienstes der von den in Rede stehenden Instituten ausgegebenen Schuldverschreibungen (Pfandbriefe) ist hiernach vielleicht nicht zu besorgen, sofern die Regelung der Übergangsverhältnisse für die Zeit vom 1. Januar 1934 bis zur Aufnahme des Zinsendienstes der neuen 4%igen Rentenbankobligationen dafür sorgt, daß die Institute rechtzeitig in den Besitz der erforderlichen Mittel kommen (s. u.). Offen bleibt für uns die Frage, wie der Tilgungsdienst der umlaufenden Pfandbriefe usw., soweit er auf feststehenden Tilgungsplänen beruht,

7) Hierzu § 3 Abs. 4 der Neufassung (vgl. Anm. 1): Die Dt. Rentenbankkreditanstalt kann den Übergang von Schulden durch Erklärung gegenüber dem „Amtsgericht insoweit ausschließen, als das außer dem Hofe nebst Zubehör und dem notwendigen Betriebskapital vorhandene Vermögen des Bauern, seines Ehegatten oder des Auerben zur Berichtigung der Schulden ausreicht, oder als es sich um Schulden handelt, die mit dem Erbhof in keinerlei Zusammenhang stehen“.

8) D. h. Mündelsicherheit.

9) Landschaftsbanken, landwirtschaftliche Genossenschaftsbanken, Sparkassen.

10) RGBl. I, S. 331, 342.

in Einklang gebracht werden soll mit den Tilgungsmodalitäten des Entwurfs. Auch entfällt für die Realkreditinstitute der ihnen bisher zustehende Verwaltungskostenzuschlag. In Ermangelung entsprechender Vorkehrungen würden Schwierigkeiten wenigstens bei einem Teil der betreffenden Institute nicht ausgeschlossen sein. Wir hoffen, daß diese Fragen dort geprüft sind und außerhalb des Entwurfs ihre angemessene Lösung gefunden haben. Eine gefällige Aufklärung über das Ergebnis der dortigen Überlegungen würden wir dankbar begrüßen¹¹⁾). Erforderlich sind wohl auch Maßnahmen zum Schutze derjenigen Teile des Pfandbriefumlaufs, deren Dekkungshypotheken außerhalb der Mündelsicherheitsgrenze der Einheitswerte liegen. Wir bitten um Mitteilung des hierüber dort vorliegenden Materials.

Bezüglich der Genossenschaften hören wir, daß sie mit etwa 1200 Millionen RM Personalkrediten beteiligt sind. Wir nehmen an, daß hiervon, entsprechend unseren obigen Ausführungen, alles abgeht, was als pupillarisch gesichert anzusehen ist: durch Qualität des Schuldners, gute bewegliche Pfänder, Sicherungshypotheken, gute sonstige Sicherheiten (Warrants usw.), solvente Bürgen und dergl. (wie oben). Für den Restbetrag wird es darauf ankommen, in welchem Umfang der mit 2% verzinsliche Teil¹²⁾ zum gesamten Kreditvolumen der einzelnen Genossenschaft steht, aber auch bei günstigen Relationen wird der Bestand der Genossenschaft recht häufig gefährdet sein, da sie mit ihren Passivzinsen vermutlich nicht so tief heruntergehen kann, wie es ein wirklicher Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben nötig machte. Wir hören, daß von Ihnen damit gerechnet wird, daß die entschuldeten Erbhofbauern weiter Mitglieder ihrer Genossenschaften bleiben und tragfähiger werden für die etwaigen Rückgriffe der Genossenschaft auf ihre Haftanteile als vorher. Diese vermeintliche Tragfähigkeit kann u. U. sehr schnell einer Belastungsprobe unterworfen werden, wenn die Genossenschaften einem Run ausgesetzt und ihr Zugriffsrecht auf die Früchte des Gutes auszuüben genötigt sind. Hier liegen u. E. noch gewichtige, bisher nicht gelöste Bedenken.

Von den Personalkrediten der Sparkassen, wie sie dort festgestellt worden sind, in Höhe von angeblich ca. 360 Millionen werden hoffentlich gleichfalls die als mündelsicher anzusehenden noch abzusetzen sein. Es kann sein, daß alsdann keine Beträge übrig bleiben, die besondere Schutzmaßnahmen für die Sparkassen nötig machen. Ein zuverlässiges Urteil hierüber würde aber ein genaueres Ziffernmaterial zur Voraussetzung haben, als es bisher dortseits vorgelegt werden konnte. Jedenfalls dürfen wir zum Ausdruck bringen, daß die Ausweichmöglichkeit der Sparkassen über eine Herabsetzung der Einlagezinsen ebenso wie bei den Genossenschaften nur gering ist¹³⁾).

Die schweren Bedenken, die von vornherein gerade unter dem Gesichtspunkt der Lage der großen Gläubigergruppen der Landwirtschaft wie Genossenschaften und Sparkassen gegen die jetzt vorgesehene Behandlung der Personalkredite erhoben worden sind, würden also in dem Umfang an Bedeutung verlieren als das Ausmaß der abzubürenden Personalkredite durch Ausscheidung der als unbedingt gesichert anzusehenden Forderungen auf kleinere Beträge zurückgeführt werden kann. Ob dann der verbleibende Rest noch so groß ist, daß es sich lohnt, das Odium und das Gewicht schwerer Eingriffe in die Rechtsordnung und die unvermeidliche Vertrauensstörung in Kauf

11) Eine Äußerung des RMin. hierzu nicht ermittelt. Vom RMin. plädierten in dieser Frage RegR Küntzel (Vermerk vom 20. 11.) und MinR Bayrhofer (Privatdienstschreiben an die Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank vom 21. 11.) dafür, denjenigen Grundkreditinstituten, die mit mehr als 50% ihrer Hypotheken und Grundschulden von der Zinsherabsetzung betroffen würden, einen Verwaltungskostenausgleich in Form von verzinslichen Schatzanweisungen zu gewähren. Allerdings könne eine solche Regelung erst in Betracht gezogen werden, wenn sich die dadurch eintretende finanzielle Belastung genauer bestimmen ließe (R 2/13899, Bl. 80–81).

12) Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 217.

13) Über eine diesbez. Unterredung mit StS Backe berichtete der Präs, der Dt. Zentralgenossenschaftskasse, Helferich, mit Schreiben an MinR Bayrhofer vom 11. 12. 33: Backe habe „nachdrücklich betont, daß er unter keinen Umständen von der Staffelung von 2–4% abginge. Er sähe nicht ein, weshalb alle Gläubiger 4%ige Schuldverschreibungen [vgl. Anm. 6] bekommen müßten. Die große Masse der Privatgläubiger, insbesondere der Lieferantengläubiger, sei mit 2%igen Schuldverschreibungen völlig zufrieden. Auf meinen Einwand, daß der organisierte Personalkredit der Landwirtschaft, insbesondere die Genossenschaften und Sparkassen, unmöglich mit einer 2%igen Ablösung einverstanden sein könnte, erwiderte er, daß dann für diese Institute der Unterschied von 2% auf 4% vom Reiche gezahlt werden müssen.“ Den Bauern könne er diese Zahlung unter keinen Umständen zumuten (R 2/13899, Bl. 207–208).

zu nehmen, würde überlegt werden müssen. Die Anregung, die Personalkredite überhaupt aus der Umschuldung herauszulassen, ist, wie bekannt, bereits von sehr beachtlicher Seite gegeben worden. Wenn § 1 der Vorlage anzunehmen scheint, daß es möglich wäre, für die Durchführung der Anmeldung der Schulden und Forderungen ohne große Nachteile für die Beteiligten mit einer Frist von 2 Monaten auszukommen¹⁴⁾, so erklären wir uns den in dieser Bestimmung scheinbar zum Ausdruck kommenden Optimismus so, daß die Regierung entsprechende Verlängerungen der Anmeldefristen intern bereits in Aussicht genommen hat. Überhaupt ist die Regelung des Übergangs vom Alten zum Neuen, wie wir immer wieder betonen müssen, ein besonders schwacher Punkt des Entwurfs. Selbst wenn es sich, wie neuerdings von Ihrem Ministerium angenommen zu werden scheint, nicht um eine Millionenzahl bei der Bildung von Erbhöfen handelt¹⁵⁾, so ist doch zweifellos die Belastung der Grundbuchämter und der Rentenbankkreditanstalt eine ganz außerordentliche. Bezüglich der Amtsgerichte bestehen ja auf Grund Ihrer Inanspruchnahme durch die Aktionen der früheren Jahre genügende Erfahrungen mit ihrer Leistungsfähigkeit, auch die von der Rentenbankkreditanstalt vorzunehmende Prüfung der Verhältnisse der einzelnen Bauern wird bei der großen Anzahl der Fälle schwerlich innerhalb kurzer Frist erfolgen können. Besonders auch im Hinblick darauf, daß nach § 3 Ziffer 4 des Gesetzes¹⁶⁾ noch die Vermögensverhältnisse des Ehegatten oder Anerben überprüft werden müssen. Trotzdem setzt der Schuldendienst der Obligationen¹⁷⁾ für den Gläubiger erst von der Beendigung der Übernahme der Schulden durch die Rentenbankkreditanstalt und der Aushändigung der Obligationen an die Gläubiger ein. Die Vorstellungen von den Konsequenzen dieser mangelhaften Regelung können nicht ernst genug sein. Bei den jetzt schon sehr erheblichen, nunmehr weiter anwachsenden Zinsrückständen sehen wir für die Aufrechterhaltung des Zinsendienstes in erster Linie der landwirtschaftlichen Pfandbriefe aber auch anderer Institute eine große Gefahr. Die Bestrebungen der Regierung, den Kapitalmarkt wieder leistungsfähig zu machen, müßten durch die unvermeidliche Stockung des Zinsendienstes von Milliardenbeträgen aufs verhängnisvollste durchkreuzt werden.

[...]

Von weitgehender Bedeutung erscheint uns sodann die Frage, wie künftig die Geldbeschaffung der Erbhofbauern vor sich gehen soll. Im Falle von Mißernten, Wetterschäden, Viehseuchen usw. wird der Erbhofbauer, solange er sich nicht eine angemessene Rücklage geschaffen hat – und das wird erst im Laufe von Jahren möglich sein – immer wieder einmal in die Lage kommen, fehlende Betriebsmittel durch Kredite ersetzen zu müssen. Auch bei größeren Ankäufen, z. B. von Maschinen, sowie bei Betriebsverbesserungen und Neubauten wird er auf Kredite nicht verzichten können. Die Geldaufnahme von privater Seite wird durch das Gesetz aber sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, da keine Sicherungen gegeben werden können und die Zulassung von Zwangseingriffen auf ein Mindestmaß¹⁸⁾ beschränkt ist.

Wenn wir uns auch darüber klar sind, daß alle mit der Landwirtschaft verbundenen Wirtschaftszweige im Interesse der Erhaltung des Bauernstandes zunächst Opfer bringen müssen, die die Wirtschaft im Hinblick auf das zu erreichende Ziel auch übernehmen wird, so bitten wir doch zu bedenken, daß die Wirtschaft noch nicht als soweit gefestigt anzusehen ist, daß sie diese Opfer ohne weiteren Schaden ertragen könnte.

[...]

¹⁴⁾ Vgl. oben Anm. 1.

¹⁵⁾ Nach einem Bericht der „Deutschen Sparkassenzeitung“ vom 10. 1. 35 gelangte das Statistische Reichsamt Ende 1933 auf Grund der landwirtschaftlichen Betriebszählung zu dem Ergebnis, „daß man voraussichtlich mit 845 000 [Erbhof-]Betrieben zu rechnen habe“ (maschschrl. Auszug in R 2/13900, Bl. 2–4).

¹⁶⁾ Vgl. oben Anm. 7.

¹⁷⁾ Im GesEntw.: Schuldverschreibungen.

¹⁸⁾ Betrifft §§ 39 und 59 des „Reichserbhofgesetzes“. Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 217.

Dem Herrn Reichsfinanzminister, Herrn Reichswirtschaftsminister, Herrn Beauftragten für Wirtschaftsfragen in der Reichskanzlei¹⁹⁾ und Herrn Staatssekretär der Reichskanzlei haben wir Abschrift des vorstehenden Schreibens übersandt²⁰⁾.

Reichsbank-Direktorium
Hjalmar Schacht Dreyse

¹⁹⁾ Keppler.

²⁰⁾ Ein Antwortschreiben des REM nicht ermittelt. Vor Pressevertretern erklärte Darré am 5. 10.: Das „Entschuldungsgesetz“ sei „fertig, nur wurde es zurückgestellt, weil wir noch einige Möglichkeiten, sozusagen generalstabsmäßig, durchexerzieren wollen, ehe wir das Gesetz zur Tat werden lassen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß jetzt 14 Tage oder drei Wochen, in denen wir alle Einzelheiten dieses Entschuldungsgesetzes prüfen, für die Zukunft des Bauerntums und der Wirtschaft nutzbringender angewandt sind, als wenn wir um eines billigen Effektes willen das Gesetz überstürzt herausbringen.“ (WTB-Bericht vom 6. 10., Ausschnitt in R 43 I/1301, Bl. 122). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 265.

Zitierhinweis

Nr. 223 Das Reichsbankdirektorium an den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. 29. September 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d223>